

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

VARA DE ORIGEM: 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0818071-64.2020.8.14.0301

APELANTE/APELADO: JOÃO DE DEUS SOARES

APELANTE/APELADO: MGM DUARTE LTDA

RELATORA: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RECOLHIDAS EM NOME DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DA EMPRESA PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas reciprocamente em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por parte autora em face de empresa de contabilidade e sua sócia, visando à reparação por suposta falha na prestação de serviços, consubstanciada no recolhimento de contribuições previdenciárias em nome de terceiro, o que teria resultado no indeferimento administrativo do pedido de aposentadoria. A sentença de 1º grau julgou parcialmente procedente a demanda, reconhecendo a ilegitimidade da sócia e condenando apenas a empresa ao pagamento de danos materiais, indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa de contabilidade praticou ato ilícito que justifique a sua responsabilização civil; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para o reconhecimento do dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilização civil subjetiva exige a presença cumulativa de três elementos: conduta culposa, dano e nexo de causalidade (CC, art. 186).

4. A prova documental produzida nos autos, especialmente sentença proferida em ação federal contra o INSS, evidencia que as contribuições previdenciárias do autor foram reconhecidas pela própria autarquia previdenciária, o que afasta a configuração de conduta ilícita por parte da empresa de contabilidade.

5. Inexistindo ato ilícito ou nexo causal entre a atuação da empresa e o indeferimento administrativo do benefício previdenciário, não há fundamento jurídico para imposição de indenização por danos materiais.

6. O reconhecimento de dano moral pressupõe violação a direito da personalidade e abalo à esfera extrapatrimonial, o que não se verifica no caso concreto, ausentes os elementos configuradores da responsabilidade civil subjetiva.

7. A improcedência dos pedidos autorais impõe a inversão dos ônus sucumbenciais, com condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,

observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido (empresa).

9. Recurso desprovido (autor).

Tese de julgamento:

1. A ausência de nexo de causalidade entre a conduta da empresa de contabilidade e o indeferimento do benefício previdenciário afasta a responsabilidade civil.

2. O reconhecimento posterior das contribuições previdenciárias pelo INSS elimina a possibilidade de responsabilização da empresa por danos materiais ou morais.

3. A responsabilização por danos morais exige demonstração de conduta ilícita e efetivo abalo extrapatrimonial, inexistentes no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 186; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 932, IV e V, “a”.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0961916-25.2015.8.05.0113, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 04.12.2019; TJ-PB, Apelação nº 0040498-78.2011.8.15.2001, Rel. Des. José Ricardo Porto, j. 17.04.2018.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de RECURSOS DE APELAÇÃO interpostos reciprocamente por João de Deus Soares e MGM Duarte Ltda em face da sentença de 1º grau proferida pelo douto juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém na AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por João de Deus Soares em face de MGM Duarte Ltda e Maria Graciete Mota Duarte que julgou parcialmente procedente a demanda.

Breve retrospecto do processo de 1º grau:

DA PETIÇÃO INICIAL: O autor narrou que contratou a primeira ré para prestação de serviços contábeis em 2001, alegando que a empresa teria recolhido suas contribuições previdenciárias do período 2007-2010 em NIT de terceiro (Ney Humberto Gonçalves), causando o indeferimento de seu pedido de aposentadoria junto ao INSS, juntando documento de id.22776005.

Requeru indenização por danos materiais no valor de R\$ 192.000,00 e danos morais de R\$ 20.000,00, com valor da causa de R\$ 212.000,00.

DA CONTESTAÇÃO: A primeira ré Maria Graciete Mota Duarte sustentou que sempre cumpriu regularmente suas obrigações contratuais, negando qualquer ato ilícito. Arguiu preliminares de ilegitimidade passiva da sócia pessoa física, e legitimidade apenas da pessoa jurídica MGM DUARTE LTDA e impugnação à justiça gratuita.

No mérito, alegou prescrição trienal, inexistência de ato ilícito e dano, juntando documentação extraída do processo federal nº 1000149-50.2020.4.01.3900 que comprova o reconhecimento das

contribuições pelo INSS.

Requeru litigância de má-fé.

Após o juiz ter julgado antecipadamente a lide, acolhendo PARCIALMENTE o pedido inicial, condenou a empresa MGM Duarte Ltda. ao pagamento de danos materiais (a serem apurados em liquidação de sentença), mas indeferiu o pleito de danos morais. Excluiu Maria Graciete Mota Duarte do polo passivo, reconhecendo sua ilegitimidade passiva., mantendo apenas a pessoa jurídica MGM DUARTE e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Reconheceu que houve falha na prestação dos serviços contábeis, a qual gerou prejuízo material ao autor no período compreendido entre o indeferimento administrativo (02/2017) e a sentença federal (05/2021), mas entendeu não configurados os danos morais.

Transcrevo a sentença objurgada 22776154:

Ante o exposto, e com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, nos termos da fundamentação, para acolher a ilegitimidade passiva da segunda requerida MARIA GRACIETE MOTA DUARTE; condenar o primeiro requerido ao pagamento de indenização por danos materiais, a serem apurados em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Condeno a autor em custas processuais. Todavia, em razão do autor se encontrar litigando sob o benefício da justiça gratuita, determino a suspensão da exigibilidade das condenações acima estabelecidas até que se comprove a insubsistência da condição de hipossuficiência financeira que autoriza o benefício.

Ultrapassados 5 (cinco) anos sem que tenha se verificado que a sucumbente possui suficiência de recursos para assumir os ônus sucumbenciais, devem as referidas condenações serem extintas (art. 98, §3º do CPC).

Condeno ainda a parte ré em custas processuais e honorários advocatícios, sendo estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Remetam-se os autos para UNAJ para apuração das custas remanescentes, intimando-se em seguida a demandada para efetuar o seu pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias. Advirta-se a ré de que, na hipótese do não pagamento das custas processuais, o crédito sofrerá as incidências dos encargos legais e será encaminhado para inscrição da Dívida Ativa.

Com trânsito em julgado desta sentença, arquivem-se os presentes autos, mediante as cautelas legais.

Belém-PA, 02 de Abril de 2024.

DANIEL RIBEIRO DACIER LOBATO

Juiz de Direito Auxiliar de 3ª Entrância

RAZÕES RECURSAIS DO AUTOR/APELANTE

Inconformado com a sentença, João de Deus Soares interpôs recurso de apelação id. 22776156 sustentando que a sentença incorreu em equívoco ao não condenar as requeridas ao pagamento de danos morais.

ALEGA que o dano moral possui natureza in re ipsa, dispensando prova específica, considerando ser pessoa com mais de 60 anos e portadora de deficiência física desde o nascimento.

ADUZ que a falha na prestação de serviços contábeis causou sofrimento, angústia e sensação de abandono e que sempre efetuava pagamentos diretamente em nome de Maria Graciete Mota Duarte, demonstrando relação contratual direta com a pessoa física.

REQUER a condenação das rés em danos morais no valor de R\$ 20.000,00, responsabilidade solidária de Maria Graciete Mota Duarte e majoração dos honorários advocatícios para 20%.

RAZÕES RECURSAIS DA RÉ/APELANTE:

Inconformada com a sentença, MGM Duarte Ltda interpôs recurso de apelação

id. 22776157

SUSTENTA que a sentença incorreu em equívoco ao reconhecer a prática de ato ilícito quando todas as provas dos autos demonstram a ausência de responsabilidade da recorrente.

ALEGA que o autor não comprovou qualquer ato ilícito praticado pela empresa de contabilidade, não tendo sequer juntado seu extrato previdenciário na petição inicial.

ADUZ que as contribuições previdenciárias do período 2007-2010 foram devidamente repassadas ao INSS e estão sendo contabilizadas no tempo de contribuição do requerido.

APRESENTA documentos extraídos do processo federal nº 1000149-50.2020.4.01.3900 demonstrando que o próprio INSS reconhece as contribuições de 2007 a 2010 em favor do autor.

DEFENDE que o erro foi exclusivamente do INSS no processo administrativo de concessão da aposentadoria.

REQUER reforma da sentença para reconhecer a inexistência de ato ilícito e, consequentemente, a inexistência do dever de indenizar por danos materiais.

Contrarrazões do apelado João de Deus Soares: Defende a manutenção integral da sentença de parcial procedência, ratificando o lapso temporal fixado para indenização entre fevereiro de 2017 e maio de 2021.

Contrarrazões da apelada MGM Duarte Ltda: Sustenta que a sentença foi acertada ao excluir Maria Graciete Mota Duarte do polo passivo e ao indeferir os danos morais.

É o relatório.

DECIDO.

Início a presente manifestação analisando a possibilidade do julgamento do recurso em decisão monocrática.

Com efeito, de acordo com o artigo 932, inciso IV e V alíneas "a", do CPC o relator do processo está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal, em decisão monocrática, referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao comando legal imposto no art. 926, §1º, do CPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO de ambos os recursos.

DA EXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO

A primeira controvérsia reside na tese da ré/apelante MGM Duarte Ltda de que inexistente ato ilícito praticado pela empresa de contabilidade, sustentando que as contribuições previdenciárias foram devidamente repassadas ao INSS.

Dispõe o art. 186 do Código Civil que "Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."

Para a configuração da responsabilidade civil subjetiva, exige-se a demonstração cumulativa de conduta culposa, dano efetivo e nexo de causalidade.

No caso concreto, a documentação probatória anexada pela parte ré/apelante MGM Duarte Ltda é inequívoca em demonstrar que as contribuições previdenciárias do período 2007-2010 foram devidamente vertidas ao INSS, conforme comprova a contagem de tempo de contribuição (id.22776041) principalmente, a sentença da Justiça Federal (id.22776043) que reconheceu expressamente que o próprio INSS reconhece que o autor JOÃO DE DEUS SOARES contribuiu 33 anos 10 meses e 2 dias para a Previdência Social."

A fim de elucidar a celeuma transcrevo o EXCERTO da sentença proferida nos autos do processo 1000149-50,2020.4.01.3900, perante a Justiça Federal.

Trata-se de ação ordinária proposta por JOAO DE DEUS SOARES contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando: 3. A condenação do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a conhecer a condição de pessoa com deficiência da parte Autora e reconhecer, subsidiariamente, o direito à aposentadoria por tempo de contribuição exercido por pessoas portadora deficiência grave, por preencher os requisitos tempo de contribuição superior a 26 anos e deficiência grave

(...)

No caso dos autos, a teor do comunicado administrativo em Id. Num. 149038864 - Pág. 1, o INSS indeferiu o pedido formulado pelo demandante em razão da ausência de comprovação de período contributivo.

Todavia, em documentos de Id. Num. 409550892 - Pág. 4, juntados pelo INSS, a simulação de aposentadoria do demandante indica que o próprio INSS reconhece que o autor contribuiu 33 anos 10 meses e 2 dias para a Previdência Social – ou seja, acima do mínimo exigido em caso de

deficiência leve, e consideravelmente acima nos casos de deficiência moderada ou grave.

Assim, preenchido este requisito, deve o INSS proceder com a continuidade do processo administrativo do demandante, de modo a realizar a perícia médica e decidir acerca do pedido formulado pelo contribuinte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, extinguindo o processo com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC), para fins de determinar a anulação da decisão administrativa que indeferiu o benefício do autor, sob argumento de ausência de período contributivo (Id. Num. 149038864 - Pág. 1), determinando a regular continuidade do procedimento administrativo em prazo razoável, com realização de perícia e prolação de decisão – em caso de concessão, desde a data do requerimento administrativo.

Dessa forma, não restando demonstrada a prática de ato culposo por parte da ré, tampouco evidenciado o nexo de causalidade entre sua conduta e o indeferimento administrativo da aposentadoria do autor, não há fundamento jurídico para imputar-lhe responsabilidade civil.

Com efeito, os documentos acostados, notadamente a sentença da Justiça Federal, comprovam que as contribuições foram reconhecidas pela própria autarquia previdenciária, afastando qualquer ilicitude.

Nesse sentido a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEXO CAUSAL . DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO CAPAZ DE ENSEJAR CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O DANO EXPERIMENTADO E O ATO PERPETRADO PELO AGENTE. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO IMPROVIDO. 1.No campo da responsabilidade civil, para que seja imputada a obrigação de indenizar um prejuízo material ou moral é necessária à comprovação do dano, bem assim do nexo de causalidade entre este e a conduta perpetrada, ou seja, a obrigação de ressarcir decorre da conjugação desses dois fatores: demonstração do dano e do nexo de causalidade. 2 . In casu, tangente ao dano material, este depende de prova efetiva de sua existência, do valor e da relação causa e efeito, ou seja, da demonstração de que o prejuízo patrimonial efetivamente ocorreu, o que não foi demonstrado na hipótese. 3. Do mesmo modo, não há que se falar em dano moral, já que este não pode ser confundido com meros dissabores ou aborrecimentos do cotidiano das pessoas nas suas relações estabelecidas. Embora não se exija prova de sua ocorrência, a situação a lhe dar suporte tem que ser de tal monta que possibilite ao homem médio vislumbrá-lo, circunstância não ocorrente na hipótese sub examine .

(TJ-BA - APL: 09619162520158050113, Relator.: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE CAUSA E EFEITO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO NÃO REALIZADO . DANO MORAL NÃO COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO . - Cabe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, provar os fatos constitutivos do seu direito - Não há que se falar em indenização por danos morais quando ausente o nexo causal entre causa e efeito. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00404987820118152001, 1ª Câmara Especializada Cível, Relator DES. JOSÉ RICARDO PORTO , j . em 17-04-2018)

(TJ-PB 00404987820118152001 PB, Relator.: DES. JOSÉ RICARDO PORTO, Data de Julgamento: 17/04/2018, 1ª Câmara Especializada Cível)

Desde modo, ausente qualquer ato ilícito praticado pela ré, uma vez que as contribuições foram regularmente repassadas e reconhecidas pela própria autarquia previdenciária.

II. DOS DANOS MORAIS

No que se refere à pretensão do autor/apelante JOÃO DE DEUS SOARES de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de que a falha na prestação dos serviços contábeis teria gerado sofrimento e angústia em razão do indeferimento administrativo de sua aposentadoria, impende afastar tal pleito.

Como se sabe, o reconhecimento do dano moral pressupõe a ocorrência de violação a direitos da personalidade, com efetivo abalo à esfera extrapatrimonial do indivíduo, nos termos dos artigos 186 do Código Civil.

Em sede de responsabilidade civil subjetiva, exige-se a presença cumulativa de três elementos: conduta ilícita, nexo de causalidade e dano.

Entretanto, como analisado no tópico anterior, NÃO restou comprovado o nexo de causalidade entre a conduta da empresa de contabilidade e o indeferimento administrativo do benefício previdenciário do autor. Ao contrário, os elementos dos autos demonstram que as contribuições questionadas foram posteriormente reconhecidas pelo próprio INSS, não havendo prova de que a empresa tenha atuado com negligência ou erro que possa ter causado efetiva privação ou atraso no gozo do benefício.

Assim, ausentes os pressupostos legais da responsabilidade civil subjetiva — em especial o nexo causal entre a conduta da empresa e o alegado sofrimento do autor —, impõe-se o reconhecimento da improcedência do pedido de indenização por danos morais, razão pela qual deve ser desprovido o recurso interposto por João de Deus Soares nesse ponto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO de apelação interposto por MGM DUARTE LTDA para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais, por ausência dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil.

Em consequência, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO de apelação interposto por JOÃO DE DEUS SOARES quando ao pedido de indenização por danos morais.

Em razão da reforma ora efetivada com o provimento do recurso do réu/apelante, inverte o ônus da sucumbência e condeno exclusivamente a parte autora/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Com base no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, considerando o trabalho adicional nesta Instância Revisora.

Ressalva-se a previsão do art. 98, § 3º do Código de Processo Civil, por ser o autor/apelante beneficiário da gratuidade da justiça.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora